



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 17778 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 19.09.2023 e vertente

T R A

Parte_1 , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luciano Miotti, *Pt_2*
[...] *Parte_3* e *Parte_4* giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Gregorio VII, n.154

ATTORE

CONTRO

Controparte_1 in persona del legale rapp.n.te p.t., rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Antonio Colavincenzo giusta procura generale alle liti in atti, nonché dall'avv. Raffaele Granata ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Barberini 36

Controparte_2 in persona del legale rapp.n.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Curtò e Matteo Giorgio Lamberto Licini, in virtù di procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato *Controparte_3* sito in Roma, Piazza del Popolo n. 18

CP_4 in persona del legale rapp.n.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Spinella e Raffaele Granata ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Barberini n. 36, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTE

OGGETTO: Contratti ed obbligazioni varie

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.09.2023, le parti concludevano come da note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio la *Controparte_5* la *Controparte_2* e la *CP_4* esponendo che:

- la *Controparte_2* (per brevità, *Org_1*), con sede in Wolfsburg, Germania, si occupava della produzione di autoveicoli e veicoli commerciali; mentre la *Controparte_5* si occupava della distribuzione in *CP_1* di autoveicoli del Gruppo *CP_2*, e comprendeva, al suo interno, i marchi *CP_2*, *Org_2*^{Org_} *Org_4*

- A partire dall'anno 2009, le due società commercializzavano sul mercato italiano autoveicoli con motorizzazioni, sia diesel che benzina, le cui emissioni inquinanti non erano conformi ai valori dichiarati in sede di omologazione, ovvero, la cui omologazione era stata ottenuta mediante l'utilizzo di un software operante nella centralina di controllo del motore (cosiddetto "impianto di manipolazione" o "defectdevice").

- A seguito all'iniziativa dell'*Organizzazione_5* la *Organizzazione_6*, in data 22 settembre 2015, la *Org_1* rilasciava un comunicato stampa, sul proprio sito web, mediante cui ammetteva le responsabilità e dichiarava ufficialmente le dimensioni della violazione, riconoscendo, per tutte le motorizzazioni Tipo EA189, l'esistenza di un'evidente discrepanza tra i risultati dei valori di emissione al banco e quelli sulla strada.

- La *Org_1* rendeva pubblici alcuni successivi comunicati mediante cui ammetteva che le irregolarità commesse dal Gruppo nella determinazione dei valori delle emissioni di *Orga* avevano concesso l'ottenimento della omologazione dei veicoli con motorizzazioni diesel e benzina.

- Con il comunicato del 13 novembre 2015, il *Org_8* diffondeva ufficialmente la lista dei veicoli e le relative motorizzazioni in vendita.

- La *Org_1* aveva installato, sui veicoli individuati con motorizzazione diesel EA 189 Euro 5, un sistema di ricircolo dei gas di scarico (denominato sistema EGR), in

grado di funzionare con due distinte modalità, a seconda che l'autoveicolo si trovi in una situazione di test di banco sui rulli, ovvero, in ordinaria circolazione su strada. Per cui, in modalità EGR 0, modalità del normale utilizzo del veicolo su strada, il livello delle emissioni NOx risultava superiore a quello rilevabile in modalità EGR 1, che era invece la modalità che si attivava, automaticamente, al momento dell'accensione del veicolo e che permaneva soltanto quando il veicolo si trovava in fase di test sui rulli durante lo svolgimento di un ciclo NEDC.

- L'Autorità Federale dei trasporti tedesca (KBA) confermava l'esistenza a bordo dei veicoli in argomento di "dispositivi di manipolazione", fornendo una lista di codici identificativi dei motori interessati che erano montati su diversi marchi del gruppo ^{Con} ; nonché, con l'ordinanza del 15 ottobre 2015, stabiliva che il sistema ^{Orga} sopra descritto costituiva un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'art. 3, par. 10, e dell'art. 5, par. 2, del Regolamento n. 715/2007.

- La condotta posta in essere dal ^{Controparte_7} , con particolare riferimento alla ^{Controparte_5} mediante la commercializzazione sul mercato italiano, a partire dall'anno 2009, di autoveicoli diesel (con codice identificativo EA189 EU 5), diveniva inoltre oggetto del procedimento promosso, in Italia, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale qualificava la condotta della ^{Controparte_5} [...] scorretta ai sensi del Codice del Consumo, poiché gravemente contraria agli obblighi di diligenza professionale e idonea, altresì, a falsare in maniera rilevante il comportamento economico dei consumatori.

- L'attore aveva acquistato, in data 23 febbraio 2015, la vettura [...] ^{Controparte_8} modello 5N2239, numero telaio WVGZZZ5NZFW077514, n. motore CFFL23846, targa EY442PP affidandosi alle caratteristiche e qualità pubblicizzate dal Gruppo automobilistico, anche in tema di emissioni e di protezione dell'ambiente.

- In seguito alla diffusione mediatica della notizia inerente l'ideazione e l'installazione del software su descritto, aveva accertato la presenza dello stesso anche sulla propria automobile; tuttavia, a nulla valeva la diffida inoltrata al Gruppo automobilistico del 20.09.2016.

- La società venditrice era, pertanto, inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte, per aver venduto, con intento fraudolento, un bene non rispettoso delle normative

internazionali anti emissioni e che, quindi, presentava caratteristiche di idoneità solo apparente alla circolazione nel rispetto dei limiti consentiti.

- Il contegno doloso della casa produttrice determinava un inganno in danno del cliente, il cui processo di formazione della volontà di addivenire alla sottoscrizione del contratto di acquisto veniva dunque alterato da informazioni false in merito all'impatto inquinante del veicolo, alla conformità di questo alle normative anti emissioni e all'idoneità dello stesso a circolare anche in situazioni di limitazioni e restrizioni del traffico da parte della autorità.

- Tale situazione di fatto e diritto concretava in via principale un vizio per dolo della volontà dell'acquirente integrante una causa di annullamento del contratto, avendo esso inciso su un elemento assolutamente rilevante ai fini della conclusione del contratto e rispondente alla nozione di "errore rilevante" ex art. 1429 c.c., nonché in via subordinata, una responsabilità ex artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 206/2005 in materia di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli;

- era competente territorialmente il Foro di Roma- ossia il foro dove era sorta l'obbligazione, in virtù dell'applicazione dell'art. 5, nn. (1), (3), dell'art. 6, n. (1), nonché, dell'art. 16, n. (1), del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Premesso ciò, l'attore chiedeva, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi che il consenso prestato in relazione al contratto di acquisto dell'autovettura CP_2 (CP_8 2.0 Controparte_8 DSG 140cv, modello 5N2239, numero telaio WVGZZZ5NZFW077514, targa EY442PP, n. motore CFFL23846) era stato carpito con dolo rilevante ex art 1439 c.c.; nonché, in via principale, dichiararsi l'annullamento ex art. 1439 e artt. 1441 e ss. c.c. del su indicato contratto di acquisto e per l'effetto condannare le società convenute, in solido tra loro, al rimborso della somma di € 35.059,00, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi dalla data del pagamento sino al saldo nonché al risarcimento del danno ex art. 1338 c.c., nella misura stabilita in via equitativa di giustizia; in via subordinata, accertarsi e dichiararsi che le condotte poste in essere dalle convenute integravano una violazione degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 206/2005 e si palesavano illegittime alla stregua delle medesime disposizioni, cagionando un pregiudizio in capo allo stesso e, per l'effetto, condannare le società convenute in solido tra loro al

risarcimento del danno, quantificato nell'importo di € 5.000,00, ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta in via equitativa di giustizia.

Si costituiva in giudizio la *Controparte_5* la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo:

- in via preliminare, la mancanza di legittimazione passiva in capo alla stessa in quanto, occupandosi esclusivamente dell'importazione e distribuzione in *CP_1* dei veicoli a marchio *CP_2* *Org_2* *Org_4* e *Controparte_9* alle concessionarie, secondo una schema di "vendita a catena", era del tutto estranea al rapporto giuridico di garanzia che il *Pt_1* compratore finale della vettura a marchio *CP_2*, avanzava in giudizio.

La convenuta inoltre deduceva:

-di non avere alcuna responsabilità nella vicenda per cui è causa, non avendo partecipato alla fase produttiva, né all'omologazione delle vetture;

- che in Italia la normativa che regolava i livelli massimi di emissione di NOx e la procedura di verifica in laboratorio era contenuta nella Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 e si fondava sul principio del mutuo riconoscimento dei poteri certificativi delle singole autorità nazionali competenti per l'omologazione degli autoveicoli e sulla attribuzione in via esclusiva alle autorità omologanti dei poteri ispettivi e sanzionatori in relazione all'accertamento della conformità dei modelli prodotti rispetto al tipo omologato;

- che nessuno Stato membro – compresa la Germania – era giunto alla conclusione di dover ritirare le omologazioni rilasciate, né tanto meno di sollevare alcuna obiezione in merito alla non conformità dei motori diesel EA 189 ai tipi omologati;

- che la vettura dell'attore possedeva a tutti gli effetti l'omologazione Euro 5 e, dunque, poteva circolare senza alcuna limitazione rispetto ad ogni altra vettura Euro 5;

- che, comunque, il dato NOx non aveva inciso sulla scelta del *Pt_1* di acquistare la vettura;

- che, in ogni caso, la difformità era stata comunque già rimossa in occasione dell'intervento tecnico gratuito eseguito gratuitamente sulla vettura dell'attore in data 30.11.16, il quale, durando meno di un'ora, non aveva neppure comportato alcun disagio per il cliente;

- l'infondatezza della domanda di annullamento del contratto di compravendita, in quanto nessuna compravendita era mai stata conclusa fra il *Pt_1* e *Contr*

- l'infondatezza della domanda risarcitoria, in quanto nessuna responsabilità contrattuale era ipotizzabile a carico della *Contr* perché nessuna compravendita era intercorsa fra quest'ultima e il *Pt_1* né tantomeno una responsabilità extracontrattuale;

- mancava, altresì, la prova dei danni, patrimoniali e non, posti a fondamento dell'azione risarcitoria.

Premesso ciò, la convenuta concludeva chiedendo accertarsi in via preliminare, che *Controparte_5* non aveva titolarità passiva nel rapporto di garanzia relativo alla vettura *Controparte_8* e, nel merito, respingersi tutte le avverse domande nei confronti di *Controparte_5* poiché infondate sia in fatto che in diritto e sprovviste di prova; in ogni caso, respingersi la domanda di liquidazione del danno in via equitativa in assenza dei relativi presupposti.

Si costituiva in giudizio la *Controparte_4* la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, deducendo:

- di non avere, in qualità di Concessionaria, alcuna conoscenza diretta né responsabilità per l'installazione del software incriminato sulla vettura acquistata dal

Pt_1

- che nessuno Stato membro era giunto alla conclusione di dover ritirare le omologazioni rilasciate, né tanto meno aveva sollevato alcuna obiezione in merito alla non conformità dei motori diesel EA 189 ai tipi omologati;

- che nessun autoveicolo prodotto dal *Controparte_7* attualmente circolante era stato ritirato per ordine di alcuna autorità, né ne era stata proibita o limitata la circolazione in Italia;

- che la vettura della Sig. *Pt_1* poteva circolare ed essere rivenduta senza alcuna limitazione rispetto ad ogni altra vettura Euro 5;

- che nessuna informazione era stata riportata in nessuno dei cataloghi commerciali/brochure (così come in nessuna pagina web o spot televisivo) diffusi all'epoca dei fatti in merito ai livelli di emissioni di ossido di azoto (c.d. Nox) e che, dunque, l'attore si era determinato all'acquisto senza conoscere il dato di cui oggi contestava la conformità;

- che, pur non riconoscendo alcuna responsabilità, la casa costruttrice aveva presentato al *Orga* un piano di interventi avente ad oggetto alcune soluzioni tecniche da

attuare su tutte le tipologie di motori diesel interessati, ed il piano di interventi era stato approvato dal *Orga* ;

- che le certificazioni rese dal *Orga* costituivano atti pubblici facenti piena prova fino a querela di falso;

- che, in ogni caso, l'intervento tecnico gratuito era stato già eseguito sulla vettura dell'attore in data 30.11.16;

- l'infondatezza della domanda di annullamento del contratto di compravendita *inter partes*, non avendo partecipato, quale concessionaria, alla fase di progettazione, costruzione ed omologazione della vettura del *Pt_1*

- l'infondatezza della domanda risarcitoria sia in punto di responsabilità contrattuale, non avendo partecipato alle predette fasi di progettazione ed omologazione; sia in punto di responsabilità aquiliana, non risultando né l'evento lesivo né il nesso di causalità tra la condotta dell'agente e il danno, tale da configurare l'evento quale conseguenza immediata e diretta del danno:

- la mancanza, in ogni caso, della prova dei danni, patrimoniali e non, posti a fondamento dell'azione risarcitoria;

- l'assenza dei presupposti per la liquidazione del danno in via equitativa.

Tanto premesso la convenuta chiedeva in via principale l'integrale rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, volersi determinare la somma da ripetere al *Pt_1* nel valore attuale del bene, decurtata una congrua indennità per l'utilizzo della vettura stessa a partire dal 4.3.2015.

Si costituiva in giudizio la *Controparte_2* (di seguito *CP_11*), la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, precisando di essere una società di diritto *Org_8* capofila del *Controparte_7* , e deducendo che:

- dal dépliant informativo del modello Volkswagen Tiguan, distribuito all'epoca dell'acquisto dell'autoveicolo, nessuna informazione era mai stata fornita da *CP_11* al *Pt_1* sui livelli di emissioni di ossido di azoto (c.d. NOx) prodotti da tale modello di autoveicolo;

- quanto accaduto negli Stati Uniti, ed in particolare le conclusioni formulate dalle autorità statunitensi in merito alla vicenda che aveva interessato gli autoveicoli circolanti negli Stati Uniti, non avevano né potevano avere alcun rilievo rispetto al caso di specie, in quanto relative ad un contesto normativo completamente diverso rispetto a quello europeo;

- la procedura europea di omologazione ruotava intorno alla figura cardine dell'autorità di omologazione che era il soggetto responsabile dell'omologazione degli autoveicoli di nuova fabbricazione e della supervisione sui processi e sulle verifiche funzionali al suo rilascio; mentre il costruttore doveva invece presentare all'autorità omologante la domanda di omologazione, congiuntamente ad un dossier di informazioni, e mettere a disposizione dell'autorità tanti veicoli, componenti o entità tecniche quanti fossero richiesti dalle previsioni delle direttive o dei regolamenti applicabili, per l'esecuzione delle prove richieste;

- una volta ottenuta l'omologazione UE dell'autoveicolo, la Direttiva 1999/94/CE imponeva al costruttore di fornire agli utenti/consumatori esclusivamente le informazioni tecniche approvate dall'autorità di omologazione sui consumi di carburante e sui valori di CO₂ generati dagli autoveicoli prodotti (giacché l'emissione di CO₂ era strettamente correlata al consumo di carburante): nessun obbligo di divulgazione era invece posto da alcuna disposizione dell'ordinamento dell'Unione né dell'ordinamento giuridico italiano in capo al costruttore (né tanto meno in capo all'importatore od al venditore) per i dati inerenti le emissioni di NO_x;

- infatti, mentre le emissioni di CO₂ si poneva in stretta correlazione con i consumi degli autoveicoli e quindi il consumatore era interessato a conoscerne il livello per stimare la “spesa” per il consumo di carburante che doveva sostenere, la quantità di NO_x prodotta dai motori era del tutto slegata ai consumi di carburante;

- nelle proprie comunicazioni promo-pubblicitarie diffuse in Italia sugli autoveicoli commercializzati (incluso l'autoveicolo di proprietà del *Pt_1* il gruppo *CP_2* non ha pertanto mai fornito alcuna informazione sui livelli di emissioni di NO_x né mediante opuscoli/dépliant né mediante qualsiasi altro materiale informativo/pubblicitario. Ciò in piena conformità ed osservanza della normativa vigente;

- all'interno dello spazio dell'Unione Europea, dunque, l'omologazione rilasciata per un autoveicolo dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro era valida ed efficace all'interno di tutto il territorio dell'Unione Europea;

- in seguito alle verifiche eseguite sugli autoveicoli interessati dalle autorità dei Paesi dell'UE investite (secondo la rispettiva competenza esclusiva ex normativa europea) della questione inerente le emissioni di *Orga* il Ministero dei Trasporti italiano non aveva disposto l'applicazione di restrizioni all'utilizzo degli autoveicoli né tanto meno alcuna revisione della classe di appartenenza era stata applicata da nessuna delle autorità

nazionali responsabili dell'omologazione degli autoveicoli. Né, inoltre, tali autorità avevano ritenuto che potesse esservi alcun rischio per la sicurezza degli autoveicoli;

- con ordinanza del 15 ottobre 2015, il ^{Orga} aveva disposto l'adozione di requisiti integrativi per la rimozione del software regolante il sistema EGR sugli autoveicoli *de quibus*, senza in alcun modo revocare o ritirare l'omologazione né modificare la classe di appartenenza di alcun modello di autoveicolo;

- in data 7 ottobre 2015 ^{CP_11} aveva presentato al KBA un piano di interventi avente ad oggetto alcune soluzioni tecniche da attuare sulle seguenti tipologie di motori diesel interessati: i motori diesel EA 189 2.0 l TDI Euro 5, EA 189 1.6 l TDI Euro 5 e EA 189 12 l TDI Euro 5;

- il piano di interventi era stato approvato dal ^{Orga} con ordinanza resa in data 15 ottobre 2015 ed aggiornato il 30 novembre 2015;

- con provvedimento in data 1 giugno 2016, il ^{Orga} aveva attestato che gli interventi eseguiti da ^{CP_11} proprio con specifico riferimento al modello di autoveicolo Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Sport&Style 4M DSG, corrispondente al modello di autoveicolo di proprietà del ^{Pt_1} non incidevano negativamente sul rispetto dei limiti di emissioni di NOx imposti dalla normativa applicabile, né sui livelli di CO2, sui consumi di carburante, sulle prestazioni dei motori, sulla coppia motrice massima e sulla silenziosità di tali autoveicoli.

Premesso ciò, in via preliminare e pregiudiziale eccepiva:

- il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziale italiana in riferimento alla domanda formulata dall'attore in via principale in tema di responsabilità contrattuale;

- la carenza di legittimazione passiva in capo alla ^{CP_11} rispetto a tutte le domande proposte nei suoi confronti sia in via contrattuale che extracontrattuale, non occupandosi della vendita diretta degli autoveicoli ai clienti retail e, conseguentemente, non era (né poteva essere) parte delle relazioni commerciali intercorse tra i clienti finali e i loro dante causa.

Nel merito la convenuta deduceva:

- l'infondatezza della domanda di annullamento per dolo ex art 1439 e 1441 c.c. per essere il veicolo correttamente omologato;

- la non ascrivibilità alla ^{CP_11} di alcuna responsabilità per fatto illecito, non avendo, peraltro, parte attrice fornito alcuna prova della pretesa difformità

dell'autoveicolo rispetto al tipo omologato ed in particolare alla classe di emissione inquinante (c.d. classe Euro 5);

- che, in ogni caso, nessun provvedimento restrittivo alla circolazione era stato disposto dal Ministero dei trasporti su dette autovetture né tanto meno alcuna revisione della classe di appartenenza era stata applicata da nessuna delle autorità nazionali responsabili dell'omologazione degli autoveicoli;

- che nessuna informazione non corretta, ingannevole e fuorviante era stata fornita all'attore sulla classe di omologazione del veicolo;

- che l'installazione del software di gestione dei gas di scarico sugli autoveicoli equipaggiati con motori diesel EA 189 non era ex se idonea ad integrare una pratica commerciale scorretta rilevante ai sensi dell'art. 20 Codice del Consumo, in quanto nessuna normativa applicabile in Italia richiede la divulgazione di informazioni sulle emissioni di Nox, escludendo pertanto che la condotta di **CP_11** (e ^{Contr} nella vicenda in esame potesse avere anche solo potenzialmente inciso sulla determinazione all'acquisto di tali autoveicoli da parte dell'attore;

- l'assoluta irrilevanza delle informazioni inerenti i livelli di emissioni di NOx nella determinazione all'acquisto dell'autoveicolo portava inevitabilmente ad escludere che nel caso di specie fosse configurabile anche un'omissione ingannevole ai sensi dell'art. 22 Codice del Consumo;

- che le informazioni fornite nelle campagne promo-pubblicitarie sulle caratteristiche qualitative e sulla classe di emissione dell'autoveicolo erano vere e corrette, corrispondendo a quelle certificate dalle autorità nazionali competenti in sede di omologazione degli autoveicoli, rendendo pertanto, anche sotto tale profilo, del tutto priva di fondamento la tesi che vorrebbe ravvisare nel caso di specie l'esistenza di una pretesa violazione da parte di **CP_11** (e ^{Contr} del Codice del Consumo con riferimento ai *claim* in cui era stato comunicato ai consumatori il rispetto della normativa Euro 5;

- che nessun danno era disceso in capo all'attore in relazione a quanto ex adverso lamentato;

Deduceva dunque, l'insussistenza del danno patrimoniale in quanto:

- il veicolo del **Pt_1** aveva conservato e continuava a conservare, la classificazione Euro 5, potendo circolare legittimamente, liberamente, in piena sicurezza, e senza restrizioni di sorta;

- le rilevazioni periodiche dell'andamento del mercato dell'usato del modello di autoveicolo Volkswagen Tiguan corrispondente all'autoveicolo in oggetto (così come di tutti gli autoveicoli equipaggiati con motori diesel EA 189) dimostravano che il modello in questione non aveva subito alcun deprezzamento;

- il suo valore commerciale era stato in linea con quello dei suoi principali competitors, che non erano stati in alcun modo coinvolti nella vicenda;

- nessuna restrizione alla circolazione dell'Autoveicolo era mai stata disposta in *CP_1* né alcun effetto negativo sulle sue performance a seguito degli interventi programmati dal *Controparte_7* era neppure ipotizzabile, poiché tali interventi erano stati specificamente approvati dal KBA, che aveva attestato l'assenza di effetti negativi sul rispetto dei limiti di emissioni di NOx imposti dalla normativa applicabile né sui livelli di CO2, sui consumi di carburante, sulle prestazioni dei motori, sulla coppia motrice massima e sulla silenziosità del modello corrispondente all'autoveicolo per cui è causa.

Nonché sulla quantificazione del danno eccepiva :

- l'arbitrarietà della quantificazione del risarcimento del danno richiesto da parte attrice;

- l'inaammissibilità della quantificazione dello stesso in via equitativa.

Tanto premesso concludeva chiedendo in via pregiudiziale dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana nei confronti di [...]

Controparte_2 e, per l'effetto, dichiarato estinto il rapporto processuale nei confronti di *Controparte_2* estromettere *Controparte_2* dal presente giudizio; nonché in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di *Controparte_2* rispetto alle domande contrattuali formulate dal sig. *Pt_1* nel merito, rigettarsi integralmente la domanda di parte ricorrente.

Con provvedimento del 24.09.2023, il Giudice, assumeva la causa, istruita documentalmente, in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per memorie di replica.

OSSERVA IN DIRITTO

1 – In via preliminare, ritiene questo Giudice che nei confronti della *CP_11* debba essere affermata la giurisdizione dell'ufficio adito.

Ed infatti, premesso che nei confronti della predetta convenuta è stata formulata domanda di risarcimento-danni (di natura extracontrattuale) per pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 ex D.lgs. n. 206/2005, deve rilevarsi che, avendo la

domanda ad oggetto un illecito aquiliano, debba trovare applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione di cui all'art. 7, punto 2, del Regolamento UE n. 1215/2012, a mente del quale, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o potrebbe avvenire.

Quanta ritenuto trova, del resto, conferma in una recente pronuncia emessa dal giudice di legittimità secondo cui: *"La Corte di Giustizia, ai cui principi occorre dare rilievo nella soluzione del quesito rimessa all'esame delle S.U., ha da circa un decennio stabilizzato il proprio orientamento al riguardo, sia nella vigenza del Regolamento n. 44 del 2001 che in quella attualmente applicabile non essendo mutata la norma regolatrice del foro relativa all'illecita extracontrattuale. Nella sentenza relativa al/a causa C-189/2008, emessa il 26/6/2009, ha affermato che la giurisdizione si radica nel luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima. Successivamente il criterio indicato è stato meglio definito alla luce del principio dell'ubiquità. Il concetto di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", è stato ritenuto riferibile sia al luogo di realizzazione del danno sia al luogo in cui si è prodotta la condotta all'origine del danno (CGUE C-12/15). Nella successiva sentenza C451/2018 e nella più recente C-242/19 è stato ribadito il principio e si è sottolineata la facoltà di scelta dell'attore tra il luogo in cui è sorto il fatto lesivo e quello in cui il danno si è prodotto. In particolare, nella citata pronuncia C-242 del 2019, il caso riguardava il danno prodotto dal software di automobili fabbricate in Germania ma distribuite in tutta l'Unione Europea. La Corte ha ritenuto che in relazione alle cause promosse dagli acquirenti, ben potesse radicarsi la giurisdizione nei luoghi del loro domicilio, essendo quello il luogo in cui il danno era avvenuto. Le S.U. di questa Corte, in perfetta coerenza con i principi sopra enunciati, anche di recente hanno affermato, con la pronuncia n. 27164 del 2018 che in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08- è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima*

immediata, dovendosi avere riguardo non solo al luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima" (Cfr. Cass. Civ., Sez. Unite n. 3125/2021).

Sul punto, la **CP_11**, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha eccepito che qualora l'attore proponga nei confronti di un convenuto non residente in **CP_1** una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano andrebbe verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale. Sennonché nel caso in esame, ad argomentare della stessa, quest'ultima sarebbe costituita in via principale dalla domanda di annullamento del contratto di compravendita dell'autoveicolo per asserito dolo ex art. 1439 c.c., doglianza, tuttavia, che non può essere ad essa rivolta non ricoprendo tale convenuta la qualifica di partner contrattuale ed avendo l'attore agito nei suoi confronti in via extracontrattuale, per l'accertamento e la declaratoria di responsabilità da pratiche commerciali scorrette, solo in via subordinata.

L'eccezione, dunque, non si appalesa meritevole di accoglimento; ciò in ragione del fatto che la domanda di annullamento va inquadrata e valutata unitamente a quella per l'accertamento e la declaratoria di responsabilità extracontrattuale da pratiche commerciali scorrette.

Tutto quanto considerato, posto che l'autovettura - prodotta da **CP_11**, montante motore CFFL23846 e su cui è stato installato il software contestato - è stata distribuita in Italia, per essere poi ivi acquistata, deve ritenersi esistente la giurisdizione dell'autorità adita.

2- Sempre in via preliminare, a fronte delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate nell'ambito dei rispettivi scritti difensivi dalle convenute **CP_11** e **Controparte_5** al fine di valutarne la fondatezza si rende preliminarmente necessario procedere alla qualificazione della domanda avanzata dalla parte attrice.

Ebbene, ad un esame del libello introduttivo del presente giudizio, emerge che la prima delle domande esperite dall'attore nei confronti delle "società convenute" sia quella volta ad ottenere l'annullamento del contratto di acquisto ex art. 1439 c.c. con conseguente diritto alla restituzione del prezzo.

La domanda proposta deve essere qualificata in termini di azione contrattuale derivante da patto di vendita e più precisamente - come è dato evincere dall'esame della documentazione in atti - da contratto di vendita c.d. "a catena"

In tema di vendita a catena, la Corte di Cassazione afferma: "È orientamento pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. n. 11612 del 31/05/2005) che nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (cfr. da ultimo Cass. 2115/15; anche Cass. 11612/05; Cass. 5428/02; Cass. n. 12577/95).

Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. n. 206/05, cd. Codice del Consumo, il venditore è contrattualmente responsabile nei confronti dell'acquirente per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, sicché, in caso sussista un siffatto difetto, il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

Ai sensi dell'art. 123 del Codice del Consumo (nel quale è confluita la disciplina sulla responsabilità del produttore per prodotto difettoso ex D.P.R. 224/88), la responsabilità risarcitoria del produttore è invece di natura extracontrattuale ed oggettiva e sussiste soltanto per i danni da morte o lesioni personali ovvero per la distruzione o il deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, cioè per le conseguenze dannose create dal prodotto difettoso sulla persona fisica del consumatore ovvero su altre cose a lui riferibili (cfr. art. 123 Cod. Consumo).

Ne deriva che il cliente finale, nella prima delle due rassegnate ipotesi, non possa allora agire direttamente verso ciascuno dei soggetti della catena distributiva, ma debba necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (il venditore finale), ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa e che è, appunto, il soggetto con il quale ha negoziato le modalità del contratto di compravendita di autovettura e, all'esito, ha sottoscritto lo stesso.

Orbene, come è stato documentato e non contestato in giudizio, l'autovettura per cui è causa è risultata essere stata: prodotta da *Controparte_2* distribuita da *Controparte_5* e poi venduta da quest'ultima alla concessionaria *Controparte_4* e in seguito venduta dalla concessionaria al consumatore odierno attore.

In ragione di quanto premesso, la *CP_12* ha rappresentato, quale casa madre produttrice, di non essere stata partner contrattuale; la *CP_13* ha rappresentato che non è stata parte del contratto di vendita dell'auto e che, pur appartenendo al gruppo *CP_2* non è la produttrice del veicolo, ma solo la società importatrice che ne cura la distribuzione.

In particolare, poiché *CP_13* è un anello intermedio nella catena distributiva tra il produttore – che è indicato nel libretto di circolazione – ed il venditore finale – che, nel caso che ci occupa, è la Concessionaria – della Vettura, è chiaro che essa non presta alcuna garanzia di legge e, pertanto, non può in nessun caso rispondere:

- in via contrattuale di pretesi vizi di conformità dei veicoli a marchio *CP_2*
- in via extracontrattuale del danno da prodotto difettoso (ex artt. 114-127 Codice del Consumo¹) che il bene dovesse eventualmente causare.

Nessuna richiesta risarcitoria fondata sui difetti di conformità della vettura può essere rivolta dal compratore a quelle parti che non sono state parti del contratto come l'importatore/distributore che, rispetto a siffatta domanda, manca di qualsiasi legittimazione passiva.

Al di fuori di queste ipotesi di responsabilità contrattuale (da esperire solo verso il venditore) residua solo la domanda di natura extracontrattuale del produttore, ai sensi degli artt. 114 e 123 D.Lgs. 206/2005, nonché ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del medesimo testo normativo, nel caso, ipotizzato dall'attore nell'odierno giudizio, di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli.

3- Nel merito. Le domande proposte dal *Pt_1* ad ogni modo, non possono essere accolte per i seguenti motivi.

Ed invero, nella presente sede, l'attore ha chiesto dichiararsi l'annullamento ex art. 1439 e artt. 1441 e ss. c.c. del contratto di acquisto, concluso in data 23 febbraio 2015, dell' autovettura Volkswagen Tiguan 2.0 *Controparte_8* DSG 140cv, modello 5N2239, numero telaio WVGZZZ5NZFW077514, n. motore CFFL23846, targata EY442PP, in quanto il bene, immesso sul mercato con intento fraudolento, sarebbe stato privo delle caratteristiche di idoneità in quanto non rispettoso delle normative

internazionali anti emissioni; nonché per l'effetto ha chiesto di voler condannare le società convenute, in solido tra loro, al rimborso del prezzo di acquisto (per € 35.059,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento sino al saldo; oltre al risarcimento del danno ex art. 1338 c.c., nella misura stabilita in via equitativa di giustizia; in via subordinata, l'attore ha chiesto accertarsi e dichiararsi che le condotte poste in essere dalle convenute integrano una violazione degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 206/2005 e si palesano illegittime.

In primo luogo, l'attore sostiene di aver acquistato un'autovettura del tutto priva delle caratteristiche pubblicizzate dalla CP_2 in tema di emissioni e di impatto inquinante del veicolo e di idoneità dello stesso a circolare in caso di limitazioni e restrizioni del traffico e dunque non idonea a soddisfare in concreto i bisogni della parte acquirente, il cui processo di formazione della volontà di addivenire alla sottoscrizione del contratto di acquisto veniva dunque alterato da informazioni false.

Giova premettere brevi cenni sul dolo contrattuale, in quanto di interesse ai fini della presente decisione, essendo stato domandato l'annullamento del contratto giustappunto per il vizio del consenso determinato da dolo della controparte negoziale.

Orbene, il dolo quale vizio del consenso è qualsiasi forma di raggiro che altera la volontà contrattuale della vittima. Il dolo inteso in senso oggettivo come raggiro, ossia come contegno caratterizzato da uno specifico fine e contenuto, si distingue rispetto al dolo in senso soggettivo, assunto come generale qualificazione dell'illecito. Entrambe le figure appaiono, tuttavia, riconducibili ad una più ampia nozione del dolo in materia civile, quale condotta intenzionalmente antiggiuridica.

Elementi della fattispecie del dolo in senso oggettivo sono: un raggiro, ossia una condotta commissiva o omissiva intenzionalmente diretta ad alterare l'altrui volontà negoziale; l'effettiva alterazione della volontà contrattuale della vittima in conseguenza del raggiro; l'idoneità del raggiro a determinare tale alterazione. Non è, invece, requisito del dolo la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale per la vittima.

L'art. 1439 c.c. disciplina la figura del dolo vizio (c.d. *causam dans*), che ricorre quando il raggiro è determinante del consenso perché induce il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato. Dal dolo vizio si distingue l'ipotesi del dolo incidente (c.d. *incidens*), considerata dall'art. 1440 c.c., sussistente quando il raggiro non determina il consenso, ma incide sul contenuto del contratto, che in assenza del dolo sarebbe stato concluso a condizioni diverse.

Il raggiro può realizzarsi non solo mediante artifici positivi o dichiarazioni menzognere ma anche con la reticenza o, in presenza di determinate circostanze, con il semplice silenzio (c.d. dolo omissivo). In particolare, con riguardo al silenzio ed alla reticenza prevale nella dottrina la tesi secondo cui essi integrano gli estremi del dolo solo quando si inseriscano in un complessivo comportamento diretto ad ingannare la vittima. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che il silenzio e la reticenza assumano in via generale rilevanza quando costituiscano violazione di un dovere di informazione gravante sul soggetto in forza del principio di buona fede.

La sussistenza di un raggiro postula, oltre ad una condotta materiale idonea ad ingannare, anche l'intenzionalità dell'agire (c.d. *animus decipiendi*), ossia la conoscenza della falsità delle rappresentazioni che si producono nella vittima ed il proposito di determinarne la volontà con tali artifici. L'*animus decipiendi* non richiede la volontà di recare danno alla vittima, sussistendo il dolo anche se l'affare è ritenuto vantaggioso per la vittima ingannata.

La sussistenza del dolo implica una reale e accertata alterazione della volontà negoziale della vittima. Anche se il raggiro può avere effetti di altra natura, l'ipotesi più importante di alterazione dolosa individuata dalla dottrina è l'intenzionale induzione in errore del contraente.

In tal caso è opinione pacifica che l'errore provocato dall'altrui inganno, purché determinante del consenso, comporti l'annullabilità del contratto anche quando verta su elementi diversi da quelli indicati dall'art. 1429 c.c.. In particolare, il contratto è ritenuto annullabile per dolo anche quando il raggiro abbia determinato nella vittima una falsa rappresentazione determinante in ordine ai motivi, ai presupposti o agli effetti del contratto. Il dolo può concernere anche l'esecuzione del contratto, consistendo nel creare nella vittima affidamenti ingiustificati sulla realizzazione del rapporto contrattuale.

La giurisprudenza ritiene necessario, per l'annullabilità del contratto, che il raggiro abbia avuto un'effettiva efficienza causale sulla determinazione volitiva del contraente, determinando una falsa o distorta percezione della realtà, non reputandosi sufficiente una qualunque influenza psicologica (Cass., S.U., n. 1955/1996; Cass. n. 12424/2006; Cass. n. 16179/2004; Cass. n. 5166/2003; Cass. n. 3065/1988).

L'errore provocato dall'altrui raggiro rileva quando concerna qualsiasi elemento decisivo del consenso (Cass. n. 4409/1999; Cass. n. 3030/1974), e quindi anche quando cada su motivi determinanti (Cass. n. 975/1995).

La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal *deceptor* e le conseguenze da essa prodotte sul *deceptus*, verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il *deceptor* di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza (Cass. n. 16663/2008).

Ulteriore elemento del dolo è l'idoneità del raggiro ad ingannare la vittima.

Una parte della dottrina intende, tuttavia, riduttivamente tale requisito, per indicare la semplice necessità della sussistenza di un nesso di causalità fra il raggiro e l'alterazione dell'altrui volontà negoziale, ossia l'accertata idoneità in concreto del mezzo d'inganno. Quando possa provarsi che il raggiro ha effettivamente ingannato la vittima, il contratto è ritenuto annullabile anche in presenza di artifici normalmente inidonei a trarre in inganno, non rilevando sotto questo profilo la colpa del *deceptus*; tale soluzione si giustifica al fine di evitare che un soggetto possa approfittare della particolare debolezza personale della vittima.

Altra parte della dottrina ritiene, invece, che l'adeguatezza dei mezzi fraudolenti costituisca un autonomo requisito del dolo, dovendo essere valutata in termini oggettivi in relazione all'ordinario effetto di tali mezzi su persone di normali buon senso e diligenza; in difetto, si esclude l'annullabilità del contratto, pur in presenza di raggiri in concreto effettivamente determinanti del consenso, in base all'assunto per cui la buona fede è tutelata purché non discenda da negligenza o ignoranza.

Nella giurisprudenza prevale l'orientamento che intende l'idoneità del dolo quale

autonomo elemento della fattispecie, distinto dal nesso di causalità. Secondo questo indirizzo giurisprudenziale, per integrare la fattispecie del dolo, non è sufficiente l'inganno in concreto della vittima, ma è inoltre necessario che il raggiro fosse tale da sorprendere una persona di normale intelligenza e buon senso; tale soluzione è motivata in base all'argomento secondo cui l'affidamento non riceve tutela se fondato sulla negligenza (Cass. n. 20792/2004, con riguardo ad un caso in cui l'inganno non poteva essere neutralizzato dall'ingannato con l'uso della normale diligenza, in quanto il carattere particolarmente subdolo dei raggiiri utilizzati rendeva inutile la media diligenza, e l'errore poteva essere evitato solo con l'ausilio di competenze e tecniche straordinarie; Cass. n. 10718/1993; Cass. n. 257/1991). Altra parte della giurisprudenza ritiene, invece, che requisito del dolo sia semplicemente un raggiro risultato in concreto idoneo ad ingannare la vittima (Cass. n. 9227/1991).

4- Tanto premesso in termini generali, tornando al caso particolare, si rileva che l'attore ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento del contratto di compravendita dell'autovettura concluso *inter partes* per dolo della controparte negoziale e vizio del consenso ma ha altresì dedotto, in punto di responsabilità extracontrattuale, che la parte convenuta avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta in quanto l'autovettura acquistata nel 2015 dall'attore rientra tra le vetture munite di software denominato *defeat device* che consentiva di modificare le rilevazioni dei livelli di immissioni inquinanti di ossido di azoto (NO₂). Ciò avrebbe inciso sulla libertà di determinazione negoziale dell'attore, nel senso che la parte attrice è stata indotta ad acquistare un veicolo con prestazioni diverse ed economicamente di minor valore rispetto a quelle promesse e pubblicizzate.

Ciò posto, nel caso di specie l'attore non ha dimostrato la sussistenza di una ipotesi di dolo decettivo, tale per cui la condotta omissiva del *deceptor* abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che lo ha determinato alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, tale cioè da aver condizionato la sua volontà, nel senso che, senza il presunto raggiro sulla effettiva consistenza dei livelli inquinanti dell'autovettura non si sarebbe determinato ad acquistarla.

Invero, le convenute hanno eccepito che l'autoveicolo per cui è causa e tutti gli autoveicoli equipaggiati con motori diesel EA 189 Euro 5 commercializzati in Europa dal gruppo CP_2 hanno conservato inalterata la classificazione loro assegnata in sede

di omologazione dalle autorità nazionali competenti e l'attore non ha allegato nè comprovato il contrario. A ciò si aggiunga che l'attore non ha dimostrato di essere interessato ai livelli di emissioni inquinanti dell'auto acquistata, non ha fornito prova del fatto che la casa produttrice pubblicizzasse i livelli di emissioni Nox, né ha allegato alcun provvedimento restrittivo alla circolazione disposto dal Ministero dei trasporti su dette autovetture. La genericità delle doglianze dell'attore si apprezza anche in riferimento al danno patrimoniale correlato alla svalutazione del bene automobilistico: non sono stati forniti indici dai quali desumere un deprezzamento dell'auto; né allegazioni comprovanti un'alterazione della performance del mezzo a causa delle emissioni inquinanti.

Pertanto, l'irrelevanza delle informazioni inerenti i livelli di emissioni di NOx nella determinazione all'acquisto dell'autoveicolo, non essendovi evidenza alcuna del fatto che il Pt_1 si sia determinato all'acquisto della predetta autovettura in ragione dei pubblicizzati livelli di emissione, porta inevitabilmente ad escludere che nel caso di specie sia configurabile anche un'omissione o pubblicità ingannevole, non ricorrendo, dunque, nè una ipotesi di difetto di qualità essenziali, né, tantomeno, può ritenersi che il cliente abbia ricevuto in consegna un prodotto diverso da quello pattuito (c.d. *aliud pro alio*), inteso come oggettiva differenza per qualità, quantità, origine e/o provenienza tra prodotto pattuito e consegnato.

Devono essere pertanto rigettate le domande attoree avente ad oggetto l'annullamento del contratto di vendita per dolo decettivo od errore determinato dall'altrui inganno e la condanna delle convenute alla ripetizione del prezzo corrisposto.

Le medesime considerazioni devono essere svolte anche con riferimento alla domanda risarcitoria, con particolare riferimento al pregiudizio lamentato ex art. 1338 c.c. e a causa di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 206/2005.

Ebbene, questo giudice ritiene che tali domande possano essere decise sulla base del principio della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo il quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. n. 393/2019; Cass. Sez. Un., sent. n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - L, sent. n. 12002 del 28/05/2014). Nel caso di specie tale ragione appare essere quella dell'allegazione e della prova del danno cagionato dalla condotta contestata e del suo ammontare.

Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore

danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione cioè della riduzione di un bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.), di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto, in quanto il danno è ontologicamente differente e ulteriore rispetto all'inadempimento (cfr. Cass. 5960/05).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno *in re ipsa*, appare evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/08).

Nel caso di specie, l'attore, a conclusione delle dissertazioni sul noto episodio di cronaca riguardante le emissioni di automobili munite di motore *Org_12* del gruppo *CP_2* vendute dal gruppo, si è limitato a lamentare un generico danno che avrebbe riguardato la conformità del veicolo alla normativa antiemissioni.

Non ha, tuttavia, fatto altro che ribadire il fatto asseritamente causativo del danno, senza precisare, in cosa sarebbe consistito il danno-conseguenza (ossia il pregiudizio derivante, appunto dalle condotte contestate) e senza nemmeno provarlo con specifiche allegazioni. Il minor valore del veicolo acquistato rispetto al prezzo pagato, la svalutazione subita dal mezzo all'emergere della vicenda che ha investito la casa automobilistica, la revisione della classe di appartenenza applicata dalle autorità responsabili delle procedure di omologazione, l'impossibilità di utilizzare l'autovettura a causa di provvedimenti restrittivi, sono aspetti tutti negati dalle convenute e, comunque, rimasti indimostrati, sebbene spettasse alla parte attrice allegarli e provarli.

In altri termini l'attore non ha circostanziato né dimostrato il danno che avrebbe subito in conseguenza della vicenda relativa allo "scandalo *Org_13*", vicenda ripercorsa in termini generali nell'atto di citazione, ma senza un riferimento preciso all'impatto che avrebbe avuto sull'acquisto dell'autovettura Volkswagen Tiguan 2.0 TDI *CP_8* 4M DSG 140cv, modello 5N2239, numero telaio WVGZZZ5NZFW077514, n. motore CFFL23846, targata EY442PP.

Peraltro, è stato dimostrato come l'attore abbia colto l'invito della *CP_2* a sottoporre l'autovettura acquistata all'intervento tecnico gratuito della casa madre

nell'ambito della campagna di interventi per i motori *Org_12*

Anche sotto il profilo extracontrattuale, giova ricordare che *“in materia di responsabilità civile, il consumatore che lamentando di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ...agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell’art 2043 c.c non assolve in modo adeguato all’onere della prova esistente a suo carico limitandosi a dimostrare il solo carattere ingannevole della pubblicità , ma è tenuto a provare l’esistenza del danno , il nesso di causalità , nonché almeno la colpa di chi ha diffuso la pubblicità”* (Cass. n. 26516/2009; Cass. Sez. Un. n. 794/2009).

Difatti, dedurre la condotta antigiuridica di un soggetto non implica l’automatico riconoscimento del diritto risarcitorio, in assenza della prova da parte dell’attore degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità invocata. Ciò che l’attore non ha provato e che avrebbe dovuto provare nel presente giudizio è la sussistenza di un danno conseguenza, cioè che la condotta di controparte ha provocato una conseguenza pregiudizievole nella sua sfera giuridica (cfr. Cass. ord. n. 28037/2021).

Orbene, dagli atti dell’odierno giudizio emerge che a seguito degli interventi del gruppo *CP_2* , l’omologazione “ *Org_14* non è stata affatto revocata dalle competenti autorità. Anzi, le convenute hanno provato *per tabulas* che le vetture dello stesso modello di quella acquistata dall’attore, a seguito dell’aggiornamento del software, hanno avuto un miglioramento delle prestazioni e nessun incremento dei consumi (cfr. docc. da 22 a 28 fasc. *Controparte_2*).

E se comunque possa desumersi che la necessità di aggiornare il software derivi dalla non conformità di quello precedentemente installato, il fatto che l’omologazione non sia stata revocata e che l’intervento del gruppo *CP_2* ha risolto le criticità rilevate dalle competenti autorità, comporta che nessun concreto pregiudizio è stato subito dall’attore.

Si tratta di un aspetto dirimente atteso che, salve le ipotesi previste dalla legge, il risarcimento del danno ha natura prevalentemente compensativa e non sanzionatoria: è volto a porre il danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito; non già a punire l’attore per il fatto in sé di aver posto in essere una condotta antidoverosa.

Non può, d’altra parte, attribuirsi valore decisivo alla circostanza che la *CP_2* avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta o ingannevole. Ciò non è sufficiente ai fini del risarcimento del danno, nel cui contesto è necessario verificare che il soggetto leso abbia effettivamente patito un pregiudizio; danno- conseguenza che nel caso

che si occupa non sussiste perché, malgrado il lamentato l'illecito ed in virtù delle condotte riparatorie poste in essere dall'autore, l'omologazione Euro 5 non è stata revocata, sicché l'attore ha ricevuto proprio ciò che voleva acquistare: un'auto con caratteristiche riconducibili a quel tipo di omologazione.

Pertanto, manca nel caso di specie l'evidenza del nesso di causalità tra la condotta delle convenute e il danno asseritamente subito, rimasto anch'esso indimostrato.

In conclusione, anche la domanda risarcitoria formulata dall'attore va rigettata, non avendo parte attrice dimostrato in alcun modo il lamentato danno ed il relativo nesso causale. Con conseguente assorbimento, dunque, delle altre domande.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il criterio della soccombenza nei rapporti tra l'attore e la convenuta

Controparte_5 La novità e la natura particolare delle questioni trattate, oltre che l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito difformi, giustifica, per il resto, la compensazione tra le altre parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

a) RIGETTA l'eccezione, sollevata dalla convenuta *Controparte_2* di difetto di giurisdizione del giudice italiano;

b) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della convenuta *Controparte_5*

[...]

c) RIGETTA le domande proposte dall'attore *Parte_1* ;

d) CONDANNA l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della *[...]*

Controparte_5 liquidate in euro 6.713,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge; **COMPENSA** interamente tra le altre parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 27.02.2024

Il Giudice

Dott. Paolo Goggi